

**CITTA' DI SQUILLACE****-Prov. di Catanzaro-****Settore Finanziario**

Determinazione del Registro Generale n° 299 del 27/08/2021
Determinazione del Settore Finanziario n° 44 del 27/08/2021

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento della Tari anno 2021: Impegno di spesa. - CIG: -

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **agosto**
alle ore **13,00**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**Premesso che:**

- Questo Ente gestisce direttamente la riscossione della TARI ai sensi del vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e di altre entrate;
- Necessita dare corso all'invio ai contribuenti degli avvisi della TARI anno 2021 per il relativo pagamento;

Rilevato che, al fine di procedere all'adempimento sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario – Tributi, dr. Pasquale Muccari.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Considerato che l'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento, si pone il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti ed, allo stesso tempo, di velocizzare le fasi di acquisizione delle somme versate;

Considerato, altresì, che si rende necessario supportare la gestione diretta delle entrate, procedendo all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento relativi alla Tari 2021;

Accertato che la Grafiche E. Gaspari srl p.i. 00089070403 – Via M. Minghetti 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) è in grado di soddisfare le esigenze di razionalizzazione sopra evidenziate;

Visto il preventivo di spesa della suindicata ditta del 27/08/2021, acquisito al protocollo dell'Ente n. 4414 di pari data, nel quale viene evidenziato il servizio proposto consistente nella stampa della lettera di avviso di pagamento, stampa di n. 3 modelli F24 semplificato, imbustamento e postalizzazione massiva tramite Poste Italiane, al prezzo di € 0,27, oltre Iva, per ogni plico, nonché spese di postalizzazione mediante servizio universale Poste Italiane – tariffa oltre i 20 grammi;

Ritenuto congruo e conveniente per l'Ente il preventivo proposto;

Visto che comunque ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto del servizio in questione;

Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187/2010 e che il codice identificativo del lotto è ZF32DCEE1;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta, prot. n. INPS_26511637, scadenza 09/10/2021;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Visti:

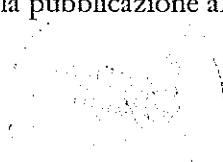
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- D.lgs 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

- Di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari srl p.i. 00089070403 – Via M. Minghetti 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO), la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento relativi alla Tari 2021, alle condizioni di cui al preventivo di spesa in premessa richiamato;

- Di quantificare e impegnare in complessivi € 4.000,00 la spesa massima presunta per la stampa e l'invio degli avvisi di pagamento e di dare atto che la stessa trova copertura sul cap. 147 – cod. 0104103 del bilancio corrente;
- Di dare atto che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge;
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di dare atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale,
- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio online;



Il Responsabile del Settore
f.to (dr. Pasquale Muccari)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n° 299 Del 27/8/2021 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 147 – cod. 0104103 del bilancio corrente.

Squillace, li 27/08/2021



Il Responsabile del Settore
f.to (Dr. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile

È copia conforme all'originale

Squillace, li 27/08/2021

IL RESPONSABILE
152- P. MUCCARI

